

1511971-34.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134673/2022 - 73º D.P. JACANA, 25036687 - 73º

D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réus:

ALEXANDRE DE SOUSA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 632/2022

ALEXANDRE DE SOUSA e CARLOS JUAN SENA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511971-34.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511971-34.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134673/2022 - 73º D.P. JACANA, 25036687 - 73º

D.P. JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réus:

ALEXANDRE DE SOUSA e outro

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 632/2022

ALEXANDRE DE SOUSA e CARLOS JUAN SENA MENDES, estão sendo processados incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 92-95, segundo a qual "[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 14h30min, na Rua dos Guatambus, Tremembé, nesta

capital, ALEXANDRE DE SOUSA e CARLOS JUAN SENA MENDES, qualificados respectivamente a fls. 9 e 10, agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos entre si, traziam consigo, para fins de tráfico, 79,5g (setenta e nove gramas e cinquenta centigramas) de fragmentos vegetais em que detectado o Tetraidrocanabinol (THC), principal psicoativo da maconha, repartidos em 34 porções individuais, 18,9g (dezoito gramas e noventa centigramas) de material sólido particulado contendo a substância cocaína distribuídos em 36 invólucros e 14,8g (quatorze gramas e oitenta centigramas) de material sólido também contendo a substância cocaína (nessa forma de apresentação conhecida como crack) na forma de 92 pedras, todas drogas que causam dependência física e psíquica e cujo uso é proscrito no Brasil. Segundo o apurado, na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento de rotina tiveram sua atenção atraída por dois homens, eis que tão logo se deram conta da presença da guarnição, ambos saíram correndo em direção a um caminhão estacionado, quando se julgava resguardado dos olhares da equipe pelo veículo parado, um deles, que portava uma pequena mochila marrom, rapidamente a dispensou em um barranco próximo, e, ato contínuo, ainda em velocidade, os dois tomaram direção contrária a da viatura, porém foram ainda assim alcançados e detidos. Em busca pessoal, em poder do primeiro deles, posteriormente identificado como ALEXANDRE, foi encontrada uma porção de maconha e a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em espécie, ao passo que, nas vestes do segundo, o ora acusado CARLOS JUAN que fora quem momentos antes dispensara a mochila, também foram encontradas porções de maconha, além de R\$ 370,00 (trezentos e setenta reais) em dinheiro. Outrossim, um dos membros da força pública diligenciaram até a base do barranco e lá conseguiu recuperar a mochila, no interior da qual se verificou a existência do que aparentava se cuidar de porções de maconha, crack e cocaína. Em um primeiro momento, ao serem indagados sobre a descoberta, CARLOS JUAN prontamente admitiu a traficância, enquanto ALEXANDRE de início afirmou ser usuário, mas confrontado com a inconsistência de seu relato, também confirmou sua participação na mercancia espúria, já ao serem conduzidos à delegacia, interrogados, os dois preferiram o silêncio (fls. 9 e 10). Contudo, a quantidade, variedade e forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos (em doses individuais, prontas para a entrega ao consumo de terceiros) e, em especial, o contexto e as circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, indicam, com a segurança necessária, a prática do tráfico de drogas pelos dois denunciados em concurso. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 21-22, fotografia de fls. 23, laudo pericial de constatação provisória de fls. 13-16 e laudo pericial químico-toxicológico de fls. 171-173

Recebida a denúncia em 09/08/2022 (fls. 178-183). Citados os réus em 09/08/2022 (fls. 178-183).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A prova oral concluídas ao longo da instrução criminal presta-se à reconstituição dos fatos, com parcial convergência à autoria descrita na denúncia, bem como, a corroborar amplamente a materialidade delitiva.

Nesse sentido, os policiais militares Alessandra Matos Marotte e Danilo Aparecido de Lima Resende relataram em juízo que efetuavam o patrulhamento pelo local conhecido pela intensa incidência do tráfico de drogas no momento em que visualizaram o corréu Carlos na posse de uma sacola que dispensou atrás de uma sacola e, pelo fato de que estivessem atrás de um veículo Kombi estacionado na via pública, não havia perfeita e ampla visualização sobre o local onde a sacola teria sido deixada. O abandono da sacola foi percebido pelos policiais porque logo após tentavam sair do local e já não mais era portada a sacola pelo corréu Carlos. Aos serem realizadas as buscas, drogas foram encontradas no bolso do corréu Carlos e, assim, sendo-lhe indagado sobre o paradeiro da sacola, negando ele indicar o local, mas, encontrada pelo policial militar Daniel, encontradas as drogas no interior da mochila, acondicionadas como aquelas encontradas em poder do acusado. O corréu Alexandre, por sua vez, afirmou que seria usuário e, em seu poder, encontrou-se uma

porção de cocaína, mantida a desconfiança pelos policiais de que estivesse em conluio com o possuidor da sacola contendo as drogas porque o local da prisão era muito distante daquele em que se deu a prisão.

Ao ser interrogado em juízo, o corréu Carlos admitiu que trouxesse as drogas apreendidas para fins da mercancia espúria, meio de obtenção de sustento para a família.

O corréu Alexandre, por sua vez, admitindo ser detentor de registro criminal anterior por tráfico de drogas, disse ter ido ao bairro, local de sua prisão, para ir a casa de um pessoal e, por isso, se dirigiu ao local no qual fora detido para fins de adquirir droga para consumo próprio. Assim, adquiriu a porção de droga do corréu Carlos, apreendida em seu poder uma porção de maconha e a quantia de 20 reais.

Esse é o contexto da prova oral que se alia à prova pericial concluída ao longo da persecução criminal.

Os depoimentos policiais são uníssonos e compatíveis à ação pautada em legalidade, transparência e isenção, movida, exclusivamente, pelo estrito cumprimento do dever legal. Não resulta o crédito à prova apenas pela função de seus autores, mas, sim, evidenciando-se perfis pautados em transparência e coerência ao bojo probatório. Das narrativas policiais extrai-se dinâmica prisional que não se mostra inexorável, no tocante à autoria delitiva, com relação ao corréu Alexandre, senão, indícios de que agisse em conluio com o corréu Carlos para a traficância do entorpecente, objeto da apreensão policial. Evidente o conhecimento que pudesse o corréu Alexandre ter sobre a droga existente na sacola levada pelo corréu Carlos, porém, não captadas ações de sua parte e que denotassem efetiva adesão à conduta criminosa, senão, a convivência, ao menos, naquele momento, eventualmente, tornando-se a posse de uma porção e pouco valor em espécie em seu poder, a criação de álibi para eventual abordagem policial em circunstâncias que lhes fossem favoráveis. Trata-se, porém, de presunção que não se presta ao embasamento de um decreto condenatório.

Esses são os limites de apuração fática que resulta do patrulhamento ostensivo e, assim, a se concluir a tipicidade e culpabilidade apenas com relação ao corréu Carlos Juan de Sena Mendes.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno CARLOS JUAN SENA MENDES incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, absolvido ALEXANDRE DE SOUSA com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

Passo a dosar a pena -

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no mínimo legal.

Afasto reconhecimento ao crime na forma privilegiada porque em data recente (20/08/2021) viu-se preso em flagrante delito e tem contra si processo crime por tráfico de drogas - 3ª Vara Criminal - certidão de folha 64, revelando dedicação à atividades ilícitas e, por isso, afastado o redutor na forma prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena é fechado, por imposição legal - artigo 2º parágrafo 1º da Lei 8.072/90, equiparando-se a traficância aos crimes hediondos.

O rigor se mostra necessário às circunstâncias prisionais e à personalidade do agente, cuja liberdade serve para reiterar envolvimento criminoso na mercancia espúria, com comprometimento à ordem pública, sendo-lhe cabível a prisão cautelar - artigos 312 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 63 parágrafo 4º da Lei 11.343/06, declaro o perdimento do valor apreendido - R\$370,00 em benefício da União e determino que se oficie à Autoridade Policial para imediata remessa de respectiva guia de recolhimento.

Como o trânsito em julgado, oficie-se na forma da Lei.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA COM RELAÇÃO AO CORRÉU ALEXANDRE DE SOUSA.

Oficie-se para incineração sobre droga apreendida.

Oficie-se para comunicar o teor da reprimenda, bem como, expeça-se guia de recolhimento provisório.

P.R.I.C.
São Paulo, 16 de agosto de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA